

Số: **153A5/QCĐG**

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Giá trị Công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại thửa đất số 43, tờ bản đồ số 1, tại Đường số 10 KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng và Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.
- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020.
- Căn cứ Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020.
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số **153/2024/HĐMT-BĐG** ngày **15/7/2024** và PLHĐ số **153A5/2024/PLHĐMT-BĐG** ngày **19/03/2025** giữa Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung & Tây Nguyên.

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên ban hành Quy chế phiên đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế đấu giá và các quy định hiện hành về đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá:

Toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam, có tại địa chỉ: Đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (KCN), phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo các Hợp đồng thế chấp, cụ thể theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 24/5/2024 như sau:

- a. Tài sản thế chấp là kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng lab, nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê (Cổng, tường rào, nhà để xe, đường nội bộ...) tại địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: **2001-LCL-201500969** ngày 05/9/2015.
- b. Tài sản thế chấp là xưởng đúc gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: **2001-LCL-201500972** ngày 05/9/2015).
- c. Tài sản thế chấp là Dây chuyền thiết bị đúc (Công suất 30 Tấn/ngày) tại địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hợp đồng thế chấp số: **2001-LCL-201500971** ngày 05/9/2015).
- d. Một số hạng mục tài sản bổ sung (tài sản hình thành trong tương lai): Bao gồm Khu xưởng làm lõi có diện tích 1.795m²; Nhà thành phẩm có diện tích 65m².

Lưu ý:

* Toàn bộ các hạng mục tài sản theo các Hợp đồng thế chấp nêu trên được mô tả tại nội dung Biên bản tự nguyện giao tài sản ngày 24/5/2024 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam. Tài sản được bán và bàn giao cho người trúng đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản.

* Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng tại biên bản kê biên của bên có tài sản, người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin, xem xét thực trạng tài sản và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá.

* Người tham gia đấu giá tài sản tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

* Người mua trúng đấu giá phải chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thời hạn sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá (nếu có) và cam kết không có thắc mắc, khiếu nại gì;

* Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

* Các tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam được liệt kê, mô tả nêu trên không bao gồm Quyền sử dụng đất thuê, do đó:

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân mua tài sản không thực hiện dự án thì phải di dời tài sản trả lại đất sạch cho Daizico (Phối hợp với bên có tài sản và các bên liên quan xin kế hoạch di dời).

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân mua tài sản muốn tiếp tục sử dụng diện tích đất trên để triển khai dự án thì dự án đó phải có ngành nghề tương tự với dự án của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam và phù hợp với quy hoạch trong KCN Hòa Khánh. Đồng thời tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải có trách nhiệm liên hệ với Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam và Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng xem xét thỏa thuận theo Công văn 625/CTY-KH ngày 15/7/2024 của Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng gửi cho Chi cục THADS quận Liên Chiểu.

* Giá khởi điểm chưa bao gồm tất cả các loại thuế, lệ phí và chi phí liên quan trong việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật. Người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định; nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng, ...

*** Hồ sơ pháp lý của tài sản gồm có:**

- Hợp đồng thuê lại đất số: 30/HĐTLĐ ngày 26/8/2002, tọa lạc tại thửa đất số 43, tờ bản đồ số 1, tại Đường số 10 KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng (để tham khảo).
- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 2001-LCL-201500969 ngày 05/9/2015 giữa Công ty TNHH TM&DV Lắp Máy Miền Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu.
- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 2001-LCL-201500972 ngày 05/9/2015 giữa Công ty TNHH TM&DV Lắp Máy Miền Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu.

- Quyết định số: 16/2020/QĐST-KDTM ngày 15 tháng 12 năm 2020 V/v công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2021/TB-SCBSQĐ ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Quyết định về việc xử lý tài sản số 727/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Chi Cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Quyết định thi hành án số 849/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 31/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Chứng thư Thẩm định giá số 24P03TDD0920 ngày 12/6/2024 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Vinacontrol.
- Công văn phúc đáp số 625/CTY-KH ngày 15/7/2024 của Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng.

Điều 2. Tổng Giá khởi điểm tài sản: 86.250.806.298 VNĐ (*Tám mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu tám trăm lẻ sáu ngàn hai trăm chín mươi tám đồng*)

Điều 3. Bước giá, giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

3.1. Bước giá: 100.000.000 VNĐ (*Một trăm triệu đồng*), bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3.2. Giá trả hợp lệ: Người trả giá đầu tiên phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn tối thiểu 01 (một) Bước giá so với giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

3.3. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của Giá trả hợp lệ.

Điều 4. Hình thức, phương thức và trình tự đấu giá

4.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá (*Người tham gia đấu giá trả giá/hô giá/phát giá mình muốn trả trực tiếp bằng miệng*).

4.2. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm

4.3. Trình tự đấu giá:

a. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Điều hành việc trả giá.

b. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả, giá trả thấp nhất phải bằng giá khởi điểm của người trả giá trước liền kề cộng với bước giá (không hạn chế bước giá và mức giá trả tối đa).
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.
- Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần (*mỗi lần cách nhau không quá 10 giây*) giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.
- Sau khi Đấu giá viên, Người điều hành phiên đấu giá tài sản công bố người trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá kể từ thời điểm ký Biên bản đấu giá tài sản thành. Khoản tiền đặt trước chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm, không thực hiện đúng nghĩa vụ nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá thì không được hoàn lại số tiền đặt cọc.

Điều 5. Rút lại giá đã trả, từ chối kết quả trúng đấu giá

5.1. Rút lại giá đã trả:

- Nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị tước quyền tham dự phiên đấu giá.

5.2. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/03/2025 cho đến hết 17h00 ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính).
- **Địa điểm:** tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên - Tầng 3, Số 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6.2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước

- **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 1.000.000 VNĐ/bộ (Một triệu đồng)
Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.
- **Tiền đặt trước:** 8.625.000.000 VNĐ (*Tám tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng*)
- **Thời hạn nộp tiền đặt trước:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/03/2025 cho đến hết 17h00 ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên theo thông tin sau đây:
 - + Chủ TK: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên.
 - + Số tài khoản: 2009777789999 mở tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – CN Chợ Mới Nam Đà Nẵng.
 - + Nội dung chuyển khoản: Ông/Bà/Công ty ... nộp tiền đặt trước theo HĐ153.

Điều 7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý:

7.1. Thời gian xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý: Bắt đầu từ 08h00 ngày 07/04/2025 cho đến hết 16h00 ngày 11/04/2025 (trong giờ hành chính).

7.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi có tài sản đấu giá.

7.3. Địa điểm xem hồ sơ pháp lý: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên - Tầng 3, Số 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/03/2025 cho đến hết 17h00 ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính)

8.2. Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên - Tầng 3, Số 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá Hợp Danh Miền Trung & Tây Nguyên và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

*** Hồ sơ tham gia đấu giá:**

- Đối với tổ chức:

- + 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản).
- + 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực).
- + 01 Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá (bản chính).
- + 01 Căn cước công dân/Căn cước của người đại diện theo pháp luật (bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
- + 01 Căn cước công dân/Căn cước (bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) và Giấy ủy quyền (bản chính) đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức
- + Các chứng từ nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá).
- + Các giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

- Đối với cá nhân:

- + 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản).
- + 01 Căn cước công dân/Căn cước của người tham gia đấu giá.(bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
- + 01 Giấy ủy quyền theo quy định kèm CCCD/Căn cước của người được ủy quyền (nếu có).
- + Các chứng từ nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá).
- + Các giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có)

(Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phiên đấu giá, thì giấy ủy quyền phải ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng chứng thực. Nếu người trong cơ quan, tổ chức thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức)

Điều 9. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

9.1. Thời gian: Vào lúc **14h30 ngày 17/04/2025** (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá). Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức phiên bán đấu giá thì Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng. Thông báo bằng một trong các hình thức sau: Điện thoại, gửi tin nhắn, Email...

9.2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên, Tầng 4 - số 90 Hải Phòng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điều 10. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

Trích khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản:

“4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó”

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

11.1. Quyền

- Được cung cấp đầy đủ thông tin và đi kiểm tra khảo sát tài sản đấu giá.
- Được tham gia phiên đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của quy chế đấu giá.
- Trường hợp trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
- Được trả lại tiền đặt trước chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng giá và không vi phạm quy chế đấu giá.

11.2. Nghĩa vụ

- Đọc và khẳng định nghiên cứu kỹ nguồn gốc tài sản, thực trạng tài sản, giấy tờ và cơ sở pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá cam kết không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với bên có tài sản bán đấu giá và bên tổ chức bán đấu giá.
- Mua hồ sơ và đăng ký tham dự phiên đấu giá đúng thời gian quy định.
- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản, phí mua hồ sơ và khoản tiền đặt trước theo quy định.
- Có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham gia phiên đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền trung và Tây nguyên. Trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá được (như: do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự phiên đấu giá) phải báo ngay cho Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên biết để xử lý và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc.
- Chấp hành đầy đủ các qui định của Quy chế này, Nội quy phiên đấu giá và các qui định của pháp luật có liên quan.
- Khi đến tham gia phiên đấu giá, phải xuất trình Căn cước công dân và mã số tham dự (nếu có) do bên có tài sản hoặc tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cung cấp; Không được sử dụng chất kích thích; Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ.

- Trường hợp trúng đấu giá thì phải nộp tiền mua tài sản theo quy định.
- Chịu tất cả các loại thuế, lệ phí và chi phí liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm tự liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Người có tài sản đấu giá hoàn toàn chấm dứt nghĩa vụ của mình đối với Người mua được tài sản đấu giá kể từ khi chuyển giao toàn bộ tài sản đấu giá và giấy tờ pháp lý liên quan.
- Trường hợp trước thời điểm tổ chức phiên đấu giá 01 (một) ngày làm việc mà người phải thi hành án hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án thì trả lại tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho khách hàng. Khách hàng không yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc trả thêm các khoản chi phí nào phát sinh. Quyền và nghĩa vụ khi nhận lại tài sản của người phải thi hành án được căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự.

Điều 12. Các trường hợp trút quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

12.1. Các trường hợp trút quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản. **(Đặc biệt lưu ý)**
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó. **(Đặc biệt lưu ý)**
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó. **(Đặc biệt lưu ý)**
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan

12.2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị trút quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

12.3. Xử lý tiền đặt trước

a. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại điểm a khoản 12.3 này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này.

c. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan

d. Tiền đặt trước quy định tại khoản 12.2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

e. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển trả lại tiền đặt trước (nếu có).

Điều 13. Các trường hợp đấu giá không thành hoặc hủy bỏ kết quả đấu giá:

13.1 Các trường hợp đấu giá không thành: theo quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản.

13.2. Hủy bỏ kết quả đấu giá: theo quy định tại điều 72 của Luật đấu giá tài sản.

“ Điều 72. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật này;

3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này;

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản”

Điều 14. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, bàn giao tài sản

14.1. Thời gian và phương thức thanh toán tiền mua tài sản

- Người trúng đấu giá phải nộp số tiền còn lại (sau khi trừ đi số tiền đặt trước) vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành.

+ Chủ tài khoản: **Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu**

+ Số tài khoản: **3949.0.1055140.00000** mở tại: **Kho bạc Nhà nước quận Liên Chiểu.**

- Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền của người trúng đấu giá đã nộp sẽ thuộc về Bên có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

14.2. Thời gian, địa điểm, phương thức bàn giao tài sản

- **Thời gian:** Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.
- **Địa điểm:** Tại nơi có tài sản đấu giá.
- **Phương thức:** Người có tài sản trực tiếp giao tài sản cho người trúng đấu giá, thông báo cho người trúng đấu giá về thời gian, địa điểm giao tài sản để người trúng đấu giá đến nhận tài sản. Việc giao nhận tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Người có tài sản, tổ chức đấu giá, người trúng đấu giá và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết). Kể từ thời điểm lập biên bản hoàn tất bàn giao tài sản, người mua tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình.

Điều 15. Các vi phạm khác trong quá trình thực hiện.

- Người tham gia đấu giá vi phạm quy chế tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo Quy chế đấu giá hoặc quy định của pháp luật.
- Bên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nếu có vi phạm trong quá trình đấu giá, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các cán bộ, công chức không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái; có hành vi làm lộ bí mật gây thiệt hại cho nhà nước và những người tham gia đấu giá, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện.

- Trường hợp có vấn đề phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định sẽ do người điều hành phiên đấu giá quyết định.
- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, tổ chức(cá nhân) có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Niêm yết;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Người có tài sản;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu HSDG, VT.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
Giám đốc**

Nguyễn Thanh Lai